

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

מטי צרפתי הרכבי

נאור שירי

יואב סגלוביץ'

מיכאל מרדכי ביטון

דבי ביטון

מיקי לוי

מאיר כהן

ולדימיר בליאק

רם בן ברק

מירב כהן

אלעזר שטרן

רון כץ

שלי טל מירון

יסמין פרידמן

אורנה ברביבאי

שרון ניר

עודד פורר

טטיאנה מזרסקי

מיכל שיר סגמן

גלעד קריב

סימון דוידסון

יוראי להב הרצנו

אלון שוסטר

---

פ/25/3380

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "המועצה" יבוא :

""אזור" – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975<sup>2</sup>;

"אשת הלכה" – מי שבעלת תואר שלישי בתלמוד במוסד אקדמי מוכר בישראל או מי שלמדה 5 שנים בתכנית הכשרה למנהיגות הלכתית דתית, כפי שקבע השר;

תיקון סעיף 6

2.

בסעיף 6 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) האסיפה הבוחרת תהיה של 195 חברים, מהם 100 רבנים ו-95 נציגי ציבור;"

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "פחת מ-80" יבוא "פחת מ-100".

תיקון סעיף 7

3.

בסעיף 7 לחוק העיקרי –

(1) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) 15 רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות ו-3 רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות באזור;"

(2) במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) 10 רבני מושבים מכל אחד מ-10 המושבים הגדולים שבהם מכהן רב, ו-10 רבני קיבוצים מכל אחד מ-10 הקיבוצים הגדולים שבהם מכהן רב;"

(3) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) 3 רבני יישוב מכל אחד מ-3 המועצות האזוריות הגדולות באזור;  
"רב יישוב" – רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית שנבחר או נתמנה באישור השר;"

(4) בפסקה (8), אחרי המילה "רבנים" יבוא "או נשות הלכה" ובסופה יבוא "ובלבד שלפחות חמש מתוכן יהיו נשים;"

(5) בסופו יבוא:

"(9) רב המשטרה;"

תיקון סעיף 8

4.

בסעיף 8 לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (1), במקום "25" יבוא "24" ובסופה יבוא "מתוכן לפחות אחת עשרה נשים; היה ומספרן של ראשי הערים הגדולות נמוך מאחת עשרה נשים, ימונו מקרב סגניות ראשי הערים הגדולות;"

<sup>2</sup> ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

- (2) בפסקה (2), במקום "6" יבוא "5" ובסופה יבוא "מתוכן לפחות שתי נשים; היה ומספרן של ראשי המועצות המקומיות הגדולות נמוך משתי נשים, ימונו מקרב סגניות ראשי המועצות המקומיות הגדולות;";
- (3) בפסקה (3), במקום "4" יבוא "3" ובסופה יבוא "מתוכן לפחות אישה אחת; היה ואין אישה בקרב ראשי המועצות הגדולות, תמונה אישה מתוך סגניות ראשי המועצות האזוריות הגדולות;";
- (4) בפסקה (4), במקום "14" יבוא "16", במקום "ראשי" יבוא "חברי" ובסופה יבוא "מתוכן לפחות עשר נשים;";
- (5) בפסקה (5) במקום "ראשי" יבוא "חברי" ובסופה יבוא "מתוכן לפחות שתי נשים;";
- (6) בפסקה (6) בסופה יבוא "מתוכן לפחות אישה אחת;";
- (7) בפסקה (7) במקום "5" יבוא "12" ובסופה יבוא "מתוכן לפחות 8 נשים;";
- (8) בפסקה (8), במקום "אנשי" יבוא "נשות";
- (9) אחרי סעיף (8) יבוא:
- "(9) 12 נציגות של ארגונים העוסקים בקידום זכויות נשים, שתמנה הממשלה בהתייעצות עם השרה לשוויון חברתי ומנהלת הרשות לקידום מעמד האישה;
- (10) 5 טוענות רבניות שתמנה הממשלה בהתייעצות עם לשכת הטוענים הרבניים ושר המשפטים;
- (11) יושב ראש ומנכ"ל הסוכנות היהודית לארץ ישראל."
- תיקון סעיף 11 5. בסעיף 11 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ובלבד שבהרכב הוועדה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים".
- תיקון סעיף 15 6. בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ג), אחרי המילים "הגדול ביותר" יבוא "ובלבד שקיבלו לפחות 40% מסך הקולות".

## ד ב ר י ה ס ב ר

על פי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן – החוק), הרבנים הראשיים לישראל ומועצת הרבנות הראשית נבחרים על ידי גוף המכונה "האסיפה הבוחרת", המורכב מ-150 נציגים, מתוכם 80 רבנים ו-70 נציגי ציבור.

מחוקקי החוק המקורי בשנת 1979 שאפו כי הגוף הבוחר של מועצת הרבנות והרבנים הראשיים, כגוף בעל תפקיד חשוב ומכריע בחייהם של אזרחיה היהודים של המדינה, נשים וגברים כאחד, יקבל את אמון הציבור וייצג את רוב האוכלוסייה היהודית בישראל (הישיבה ה-244 של הכנסת התשיעית). ואולם, גוף ציבורי זה אינו מאפשר ייצוג הולם לנשים, בשל העובדה שב-80 המקומות המשוריינים לרבנים יכולים

להתמנות גברים בלבד, וגם 70 המקומות השמורים לנציגי הציבור מאוישים על פי רוב על ידי גברים, נוכח מיעוט הנשים המכהנות כראשי רשויות וכנבחרות ציבור. כך נוצרת הפליה מובנית והדרה של נשים מהגוף הבוחר, דבר העומד בניגוד לחובת הייצוג ההולם לנשים.

בשנת 2000 תוקן חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951 והתווסף לחוק סעיף 6 הקובע חובת ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים. החוק לא קבע מהו השיעור המינימלי הנדרש בכדי לעמוד בדרישת הייצוג ההולם, ובמשך השנים הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת נתנו לביטוי ייצוג הולם משמעויות שונות. כך לדוגמה ביחס לדירקטוריון של חברה ממשלתית נקבע בהחלטת ממשלה מס' 1362 ממרס 2007 כי שיעור הייצוג הנדרש הינו 50%. בשנת 2013 תוקן חוק הדיינים, התשט"ו-1955 כך ששוריינו 4 מקומות לנשים בוועדה לבחירת דיינים, ייצוג מינימלי של 36% נשים. בשנת 2014, תוקן גם חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ונקבע שריון של 4 נשים מתוך 9 חברים בוועדה לבחירת שופטים כך שהייצוג המינימלי של נשים בוועדה עומד כיום על 44%. בשנת 2014 תוקנו תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס"ז-2007 כך שבאסיפה הבוחרת, שהיא הגוף הבוחר של רבני ערים, יהיה ייצוג מינימאלי של 31% נשים. בשנת 2016 הנחה היועץ המשפטי לממשלה את המשרד לשירותי דת כי בקרב חברי המועצות הדתיות יש למנות לפחות 30% נשים. בית המשפט העליון התייחס לסוגיה בבג"ץ 453/94 וקבע כי "יש להיזהר מפני השתרשותה של תפיסה הגורסת כי מתן ייצוג כלשהו לנשים עשוי להיחשב כמתן ביטוי הולם לייצוגן".

מחוץ לישראל ניתן למצוא דוגמאות לכך שייצוג הולם יחייב ייצוג שוויוני לשני המינים בגופים נבחרים (50% מכל מין, מצב המכונה parity), או לכל הפחות ייצוג של 40% לנשים. כך לדוגמה בבלגיה, החוק קובע כי ברשימה לבית הנבחרים ההפרש בין מספר המועמדים הגברים והנשים לא יכול לעלות על אחד. בספרד ובמקסיקו רשימה לבית הנבחרים חייבת להכיל לכל הפחות 40% נשים. עוד נציין כי לייצוג נשים באסיפה הבוחרת יש עוגן גם במקורות היהדות: כך לדוגמה בערוך השולחן חושן משפט סימן ג סעיף ח נכתב "וכן כל התמנות אסור לעשות לעצמו או לאחר שלא ברצון הציבור", קרי מינויים צריכים להיעשות בהסכמת הציבור, כאשר הציבור מורכב הן מגברים והן מנשים.

ביום 14 באוגוסט 2018, במסגרת בג"ץ 5579/18 מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן ואח' נ' הרבנים הראשיים לישראל ואח', קבע בית המשפט העליון כי חוק הרבנות הראשית במתכונתו הנוכחית כופה ייצוג מדולדל מאד של נשים, וקרא לקדם מתווה חקיקתי הולם אשר יבטיח ייצוג נאות לנשים באסיפה הבוחרת ויאפשר לתת מענה הולם לצורכיהם של כלל המעוניינים בשירותי דת יהודיים. זאת במיוחד כאשר יותר ויותר נשים רוכשות היום השכלה תורנית ורואות בדת תחום מרכזי לחייהן, בעקבות מהפכה בתחום של לימודים תורניים גבוהים לנשים.

לאור האמור, מוצע לקבוע כי לפחות שליש מהחברים באסיפה הבוחרת יהיו נשים, ובכך למנוע מצב בו מספר הנשים באסיפה ייפול משיעור זה, שהינו רף תחתון ביחס למקובל בקביעת ייצוג הולם לנשים כעולה מהדוגמאות שהובאו לעיל, וזאת מתוך תקווה שבעתיד יעלה אחוז זה כתוצאה מהגברת הייצוג לנשים בתחום המוניציפלי. על מנת להגיע לשריון של שליש עבור נשים, וכן לאור הגידול באוכלוסיית מדינת ישראל מאז חקיקת החוק המקורי מוצע להגדיל את מספרם הכולל של חברי האסיפה הבוחרת ל-195 חברים.

בנוסף הצעת החוק מבקשת לקבוע ייצוג הולם גם לרבני מושבים ולרבני קיבוצים, בהיות יישובים אלה מקיימים משקים חקלאיים המעוררים שאלות הלכתיות ייחודיות; ייצוג הולם לתושבי האזור (יהודה ושומרון); וכן היא מוסיפה נציגים של עוד גופים ממלכתיים כמו המשטרה והסוכנות היהודית. עוד מוצע לקבוע כי מועמד לחברות במועצה או לתפקיד הרב הראשי חייב לקבל לפחות 40% מהקולות על מנת להיבחר לתפקיד. מטרתה של הצעה זו היא להגביר את אמינות הליך הבחירה בעיני הציבור. מנגנון זה מבטיח כי המועמד הנבחר זכה לחלק משמעותי של הקולות ולא נבחר ברוב מקרי. הצעת החוק נכתבה בסיוע המרכז לקידום מעמד האישה על שם רות ועמנואל רקמן באוניברסיטת בר אילן.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/23/364), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/929), על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/24/3235; פ/24/3564; פ/24/3967) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/25/531), על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/117) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/25/2061).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)